

İnternet Alışverişlerinde Cayma Hakkı (Mesafeli Satış Sözleşmesi İptali)

6502 Sayılı Kanun m.48 ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Kapsamında 14 Günlük Cayma Hakkı, İstisnalar ve İade Süreci

Bu rehber, 2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat ve Ticaret Bakanlığı uygulama esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Özet

İnternet veya telefon üzerinden yapılan alışverişler, satıcı ile tüketicinin aynı anda fiziksel olarak bir arada bulunmadığı "mesafeli sözleşme" kapsamında değerlendirilir ve 6502 sayılı Kanun'un 48. maddesi ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne tabidir. Tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, malda teslimden, hizmette ise sözleşmenin kurulmasından itibaren on dört gün içinde sözleşmeden cayabilir. Satıcının sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi hâlinde bu süre bağlayıcı olmaktan çıkar ve cayma hakkı en geç bir yıl on dört gün içinde kullanılabilir. Cayma bildirimi yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla yapılmalıdır; telefonla cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hâlinde satıcı, bildirimden kendisine ulaşmasından itibaren on dört gün içinde bedeli iade etmek, tüketici ise on gün içinde malı geri göndermekle yükümlüdür. Altın, özel sipariş ürünler, hijyen ürünleri ve dijital içerikler gibi bazı mal ve hizmetlerde cayma hakkı kanunen kullanılamaz.

Mesafeli Sözleşme Nedir?

Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an dâhil uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmedir. Bir işlemin mesafeli sözleşme sayılabilmesi için üç şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir: tarafların fiziksel olarak bir arada bulunmaması, uzaktan pazarlamaya yönelik bir sistemin kullanılması ve sözleşmenin uzaktan iletişim araçlarıyla kurulması. Bu tanım yalnızca klasik e-ticaret sitelerini değil; söz konusu üç şartı taşıması kaydıyla sosyal medya, DM veya kısa mesaj üzerinden yapılan satışları da kapsar.

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü ve İhlalinin Sonuçları

Satıcı, tüketiciyi herhangi bir ödeme yapılmadan önce; malın veya hizmetin temel nitelikleri, satıcının unvanı ve iletişim bilgileri, vergiler dâhil toplam fiyat, varsa ek masraflar, cayma hakkının kullanımı ve hak arama yolları hakkında yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla açık, sade ve anlaşılır biçimde bilgilendirmekle yükümlüdür. Aracı hizmet sağlayıcılar da bu bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından satıcıyla birlikte müteselsilen sorumludur.

Bu yükümlülüğün ihlali önemli sonuçlar doğurur: Satıcı ek masraflar hakkında bilgilendirme yapmamışsa tüketici bu masrafları ödemekle yükümlü değildir. Cayma hakkı konusunda gerektiği gibi bilgilendirme yapılmamışsa tüketici on dört günlük süreyle bağlı kalmaz; bu durumda cayma hakkı, normal on dört günlük sürenin bitiminden itibaren bir yıl daha kullanılabilir. Ayrıca satıcı, siparişin onaylanmasından hemen önce bu siparişin bir ödeme yükümlülüğü doğurduğunu açıkça belirtmek zorundadır; aksi hâlde tüketici siparişiyle bağlı sayılmaz.

Cayma Hakkının Kullanımı: On Dört Günlük Süre

Sürenin Başlangıcı

Mal satın alımlarında on dört günlük süre, malın tüketiciye tesliminden itibaren işlemeye başlar. Hizmet satın alımlarında ise süre, hizmet sözleşmesinin kurulduğu andan itibaren başlar. Ayrıca sözleşmenin kurulmasından malın fiilen teslimine kadar geçen süre içinde de tüketici cayma hakkını her zaman kullanabilir.

Bildirim Şekli

Cayma hakkı, yazılı olarak veya kısa mesaj, e-posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı gibi kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla kullanılabilir. İspat güçlüğü doğurması ve mevzuatta öngörülmemesi nedeniyle mesafeli sözleşmelerde telefonla cayma hakkı kullanılamaz. Yönetmelik ekindeki "Örnek Cayma Formu"nun kullanımı zorunlu değildir; tüketici bu formu kullanabileceği gibi cayma iradesini açıkça ortaya koyan herhangi bir yazılı beyanla da cayma hakkını kullanabilir.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

Kanun ve Yönetmelik, bazı mal ve hizmetlerin niteliği gereği cayma hakkının kapsamı dışında tutulmasını öngörmüştür. Başlıca istisnalar şunlardır:

Kategori	Örnek
Fiyatı piyasa dalgalanmalarına bağlı mallar	Altın, mücevherat gibi satıcının kontrolünde olmayan fiyatlı ürünler
Kişiyi özel hazırlanan mallar	Ölçüye göre dikilen kıyafet, isme özel gravürlü ürünler
Çabuk bozulabilen mallar	Çiçek, yaş pasta, gıda ürünleri

Hijyen açısından uygun olmayanlar	Ambalajı açılmış iç çamaşırı, küpe gibi ürünler
Ambalajı açılan dijital/sarf ürünler	CD, DVD, toner, kartuş, kitap (ambalaj açıldıysa)
Sürelili yayınlar	Gazete, dergi (abonelik hariç)
Belirli tarihli hizmetler	Otel rezervasyonu, araç kiralama, düğün/organizasyon hizmeti
Anında ifa edilen elektronik hizmetler	Uzaktan eğitim, anlık dijital erişim hizmetleri
Anında teslim edilen gayri maddi mallar	İndirilen müzik, film, yazılım
Onayla ifasına başlanan hizmetler	Cayma süresi dolmadan tüketici onayıyla başlatılan hizmetler
Teslim edilmiş belirli elektronik cihazlar	Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar (teslim sonrası)
Kurulumu/montajı yapılan mallar	Kullanma kılavuzunda satıcı/yetkili servisçe kurulumu öngörülüp kurulumu tamamlanan mallar

Cayma Sonrası Süreç: İade ve Masraflar

Cayma hakkının kullanılmasının ardından, satıcı ve tüketici için farklı süreler işlemeye başlar. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren on dört gün içinde tüketicinin ödediği bedeli iade etmek zorundadır. Tüketici ise cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde satın aldığı malı satıcıya veya yetkilendirdiği kişiye geri göndermekle yükümlüdür.

İade kargo masrafına ilişkin kural şöyledir: Satıcı ön bilgilendirmede iade için anlaşmalı bir kargo şirketi belirtmişse ve tüketici bu kargo şirketiyle iade yaparsa, tüketiciden herhangi bir masraf talep edilemez. Satıcı ön bilgilendirmede herhangi bir taşıyıcı belirtmemişse, tüketiciden yine hiçbir iade masrafı istenemez. Belirtilen kargo şirketinin tüketicinin bulunduğu yerde şubesi yoksa, satıcı ilave masraf almaksızın malın kendisinden alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde geri ödeme, tüketicinin ödemede kullandığı araca uygun şekilde, herhangi bir masraf getirmeksizin ve tek seferde yapılır.

Taraf	Yükümlülük	Süre
Satıcı	Ödenen bedelin iadesi	Cayma bildiriminin ulaşmasından itibaren 14 gün
Tüketici	Malın geri gönderilmesi	Cayma bildiriminden itibaren 10 gün
Satıcı	Sipariş edilen malı gönderme	Taahhüt yoksa en geç 30 gün
Satıcı/Aracı hizmet sağlayıcı	İfa imkânsızlığını bildirme	Öğrenmeden itibaren 3 gün

Somut Uygulama Senaryosu

Olay Özet Formu

Bir tüketici, bir e-ticaret sitesinden kablosuz kulaklık satın alır. Ürün altı gün sonra kargoyla teslim edilir. Tüketici, ürünün ambalajını açıp kısa süre denedikten sonra beklentisini karşılamadığını düşünerek iade etmek ister.

Başvuru ve Hukuki Süreç

Teslimden itibaren dokuzuncu günde, yani on dört günlük süre içinde, tüketici satıcıya e-posta yoluyla cayma iradesini açıkça bildirir. Ürün, elektronik cihaz olmakla birlikte kanunda sayılan istisnalar arasında yer alan "teslim edilmiş cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar" kategorisine girmediğinden (kablosuz kulaklık bu istisna kapsamında değildir) cayma hakkı geçerlidir. Tüketici, bildirimden itibaren on gün içinde ürünü satıcının belirttiği anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.

Sonuç

Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ödenen bedelin tamamını, tüketicinin ödemede kullandığı kredi kartına tek seferde iade eder. Tüketiciden ürünün denenmiş olması gerekçesiyle herhangi bir kesinti yapılamaz; zira cayma hakkı kapsamında ürünün olağan kullanım sınırları içinde incelenmesi kabul edilebilir bir durumdur.

Süreçe İlişkin Pratik Bilgiler

Aşama	Süre	Sahadan Not
Cayma hakkının kullanılması	Teslimden (hizmette sözleşmeden) itibaren 14 gün	Yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla yapılmalı; telefonla olmaz.
Ön bilgilendirme eksikse	14 gün + 1 yıla kadar	Cayma hakkı konusunda bilgilendirilmeyen tüketici süreyle bağlı değildir.
Malın iadesi	Cayma bildiriminden itibaren 10 gün	Satıcının belirttiği anlaşmalı kargo varsa masrafsız iade edilir.
Bedelin iadesi	Bildirim ulaşmasından itibaren 14 gün	Ödeme aracına uygun, masrafsız ve tek seferde yapılmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ürünün ambalajını açtıysam cayma hakkımı kaybeder miyim?

Kural olarak hayır. Ürünün işleyişini anlamak için olağan bir incelemeye tabi tutulması cayma hakkını ortadan kaldırmaz. Ancak hijyen ürünlerinde koruyucu ambalajın açılmış olması veya CD, DVD gibi dijital içerikli ürünlerde ambalajın açılmış olması, kanunda cayma hakkının istisnası olarak sayılmıştır.

Satıcı iade kargo ücretini benden isteyebilir mi?

Satıcı ön bilgilendirmede anlaşmalı bir kargo şirketi belirtmişse ve bu şirket üzerinden iade yapılırsa masraf istenemez. Satıcı herhangi bir taşıyıcı belirtmemişse yine tüketiciden iade masrafı talep edilemez.

Telefonla arayıp cayma hakkımı kullanabilir miyim?

Hayır. İspat gücüğü doğurması nedeniyle mevzuatta telefonla cayma hakkı kullanımına yer verilmemiştir. Bildirim yazılı olarak veya e-posta, kısa mesaj gibi kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yapılmalıdır.

Sipariş ettiğim ürün otuz gün içinde gelmezse ne yapabilirim?

Taahhüt edilen bir teslim süresi yoksa satıcı, malı en geç otuz gün içinde göndermek zorundadır. Bu süre aşırsa tüketici sözleşmeyi feshedip on dört gün içinde yasal faiziyle birlikte ödediği tüm bedelin iadesini talep edebilir.

Özel ölçüye göre yaptırdığım bir üründe cayma hakkım var mı?

Hayır. Tüketicinin özel istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar, kanunda cayma hakkının kullanılamayacağı istisnalar arasında açıkça sayılmıştır.

Cayma hakkımı kullandım ama satıcı bedeli iade etmiyor, ne yapabilirim?

Satıcının on dört günlük yasal süre içinde bedeli iade etmemesi hâlinde, uyuşmazlık değerine göre Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurularak bedelin tahsili talep edilebilir.

Dikkat: Bu Hatalar Hak Kaybına Yol Açabilir

- Süreyi geç fark etmek:** On dört günlük süre kesin niteliktedir; teslim tarihinin doğru not edilmemesi cayma hakkının kaçırılmasına yol açar.
- Telefonla cayma denemek:** Sözlü/telefonla yapılan bildirimler geçerli kabul edilmez ve ispat sorunlarına yol açar; her zaman yazılı bildirim tercih edilmelidir.
- İstisna kapsamındaki ürünlerde ısrar etmek:** Özel sipariş, hijyen veya dijital içerik gibi istisna kapsamındaki ürünlerde cayma talebinde bulunmak, satıcı tarafından haklı olarak reddedilir.
- Bildirim kaydını saklamamak:** E-posta veya mesaj yoluyla yapılan cayma bildiriminin ekran görüntüsü veya kaydı tutulmazsa, bildirimin zamanında yapıldığını ispat güçleşir.
- Ön bilgilendirme eksikliğini gözden kaçırmak:** Satıcı cayma hakkı konusunda bilgilendirme yapmamışsa tüketici on dört günle sınırlı değildir; bu hak bilinmeden süresi geçmiş sanılan haklar terk edilebilir.

Sonuç

Mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı, tüketiciyi fiziksel olarak inceleyemediği bir ürünü satın alma riskine karşı koruyan güçlü ve gerekçesiz kullanılabilen bir haktır. Ancak bu hakkın etkili şekilde kullanılabilmesi, sürenin doğru hesaplanmasına, bildirimin usulüne uygun yapılmasına ve ürünün istisna kapsamında olup olmadığının doğru değerlendirilmesine bağlıdır. Satıcının bedel iadesini geciktirmesi veya haksız kesinti yapması hâlinde, uyuşmazlık değerine göre Tüketici Hakem Heyeti ya da Tüketici Mahkemesi yoluna başvurulabilir. Cayma hakkınızın satıcı tarafından tanınmadığı veya sürecin uzadığı durumlarda, bir tüketici hukuku avukatından destek almanız hem zaman hem de hak kaybının önüne geçer. Küheylan Hukuk Bürosu olarak mesafeli sözleşme ve cayma hakkı uyuşmazlıklarında müvekkillerimize uzman kadromuzla destek sunmaktayız.

Av. Mert Deniz Küheylan

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından 2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat esas alınarak genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her somut olayın koşullarına ve satıcı/aracı hizmet sağlayıcı uygulamalarına göre sonuç değişebilir. Cayma hakkının süresinde ve usulüne uygun kullanılmaması hak kayıplarına yol açabileceğinden, sürecin bir avukat desteğiyle yürütülmesi tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.